

1500793-06.2021.8.26.0396

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: RAPHAEL FARACO NETO

Comarca: Novo Horizonte

Foro: Foro de Novo Horizonte

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... uso próprio, pois, além de fomentar o tráfico na aquisição do entorpecente, pode influenciar outras pessoas do seu convívio a iniciar o consumo da droga.

APLICAÇÃO DA PENA.

A despeito da reincidência do acusado, não se pode olvidar que a aplicação de prestação de serviços à comunidade ou até mesmo a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo tem se mostrado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Novo Horizonte

Foro de Novo Horizonte

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua 7 de Setembro, 869, Novo Horizonte-SP - cep 14960-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500793-06.2021.8.26.0396 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500793-06.2021.8.26.0396

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3053297/2021 - DEL.POL.NOVO HORIZONTE, 18745565 - DEL.POL.NOVO HORIZONTE

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

MICHEL DOUGLAS MONZANI FERNANDES

Juiz de Direito: Dr. RAPHAEL FARACO NETO

Vistos.

MICHEL DOUGLAS MONZANI FERNANDES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO pela prática do crime de porte de drogas para consumo próprio previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Dispensar maior relatório em virtude de expressa disposição legal (art. 81, § 3º da Lei nº 9099/95).

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal merece prosperar, visto que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, inexistindo quaisquer causas que excluam o crime ou isentem o réu de pena.

A materialidade da infração penal foi constatada por meio das investigações policiais realizadas que resultaram no Boletim de Ocorrência (fl. 01/02); Auto de

exibição e Apreensão (fl. 03); Laudo de exame químico toxicológico (fls. 09/10); além dos depoimentos de testemunha e interrogatório do réu.

Com efeito, o Exame Químico Toxicológico (fls. 09/10) realizado com as substâncias apreendidas na posse do acusado apresentou resultado positivo para tetrahidrocannabinol.

A autoria do delito é incontestada, pois o acusado confessou em juízo a autoria do crime. Tal confissão encontra-se em harmonia com o conjunto probatório, tendo sido colhida com as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, motivo pelo qual deve ser inteiramente considerada. Nesses casos, a jurisprudência pacificou-se no sentido de acolher a confissão judicialmente realizada, considerando-a suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Da mesma forma, a testemunha, policial militar, ratificou seu depoimento prestado em sede policial salientando como encontrou a droga e o motivo pelo qual atribuiu a propriedade ao acusado.

Diante do exposto, não há se falar em insuficiência de provas para a condenação do acusado.

Insta salientar que a objetividade jurídica dos fatos típicos previstos na Lei 11.343/06 é a saúde pública, de modo que este juízo entende pela tipicidade da conduta do acusado, ainda que a posse tenha sido para uso próprio, pois, além de fomentar o tráfico na aquisição do entorpecente, pode influenciar outras pessoas do seu convívio a iniciar o consumo da droga.

APLICAÇÃO DA PENA.

A despeito da reincidência do acusado, não se pode olvidar que a aplicação de prestação de serviços à comunidade ou até mesmo a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo tem se mostrado inócua, ao menos nesta Comarca. Isso porque, na maioria das vezes, o acusado não cumpre uma das mencionadas penas aplicadas e, por não ser possível aplicação da pena privativa de liberdade, não há meio coercitivo eficaz para coagir o réu à cumprir com exatidão o comando da sentença, sendo forçoso ressaltar que a aplicação de multa revela-se, também, na prática, ineficaz para atingir a finalidade de coerção.

Assim, acolho o pedido da Defesa para aplicar a pena de advertência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo Ministério Público e o faço para CONDENAR o réu MICHEL DOUGLAS MONZANI FERNANDES pela prática do delito de porte de drogas para consumo pessoal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência (art. 28, inciso I, da Lei de Drogas).

Não é caso de prisão preventiva, pois não houve aplicação de pena privativa de liberdade (art. 387, parágrafo único do CPP). Também não há elementos para a fixação de indenização mínima, por ausência de prejuízo econômico (art. 387, IV do CPP).

Não há se falar em custas processuais (art. 54, caput e art. 55, caput c/c art. 87 da Lei nº 9.099/95).

Publique-se. Intimem-se.

Novo Horizonte, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA